

1502471-28.2021.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... os ladrões, nos dias após o roubo, permanecem na posse das armas utilizadas na efetivação do crime ou, ainda, haveria a impossibilidade de reconhecimento seguro de que a arma apreendida, dias após, seria a mesma utilizada no roubo.

Essa, aliás, é a orientação do Egrégio Supremo Tribunal Federal sobre o tema.
Confira-se:

"ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502471-28.2021.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502471-28.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 4133/2021 - Delegacia de Sorocaba Zona Norte, 2352758/2021 - 08º D.P. SOROCABA, 2352758 - 08º D.P. SOROCABA, 4133/21/607 - 08º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAUDEMIR PETERSOHN RODRIGUES

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

RAUDEMIR PETERSOHN RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 28 de dezembro de 2021, por volta das 18 horas e 45 minutos, na Rua Luís Fernando Rossi, nº 176, Jardim Nova Ipanema, nesta cidade e comarca de Sorocaba/SP, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima C.J.B, o veículo Hyundai/HB20, placas GEW3081 - Sorocaba/SP, cor chumbo, avaliado em R\$ 47.959,00,

conforme auto de exibição e apreensão de fls.12 e auto de avaliação de fls.163, pertencente a vítima.

Segundo apurado, RAUDEMIR dirigiu-se até o local dos fatos e com arma de fogo em punho, abordou a vítima C.J.B, que estava abrindo o portão da sua residência para guardar seu veículo HB20, anunciou o assalto e adentrou no mencionado veículo, ordenando que a vítima entregasse o aparelho de telefone celular, o que não foi obedecido, tendo a vítima pegado ligeiramente a sua bolsa do carro. Na sequência, RAUDEMIR evadiu-se, rapidamente, na condução do veículo, sentido Avenida Ipanema.

Acontece que, a ação criminosa foi visualizada por um popular, que noticiou os fatos para policiais militares que realizavam patrulhamento pela Avenida Ipanema, os policiais foram ao encalço do roubador, conseguiram alcançá-lo nas proximidades e emitiram sinal de parada. RAUDEMIR não obedeceu a ordem, acelerou o veículo e empreendeu fuga, vindo a ser acompanhado pelos policiais e, na Estrada Sorocaba-Iperó, altura do número 2013, RAUDEMIR perdeu o controle da direção, capotou o veículo e tentou fugir correndo, mas foi abordado.

Na oportunidade, informalmente indagado, o indiciado confessou o roubo, dizendo que a arma de fogo estava no interior do veículo. E, em revista pelo veículo, foi encontrada a garrucha calibre 22, municiada com 02 (dois) cartuchos e mais 08 cartuchos soltos.

A vítima C.J.B reconheceu RAUDEMIR PETERSOHN RODRIGUES como sendo o roubador (fls.05).

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls.07 a 10).

Auto de exibição, apreensão e avaliação foi juntado aos autos (fls.12 e 163).

LIML foi juntado aos autos (fls.119).

Laudo pericial foi juntado aos autos (fls.247 a 251).

A denúncia foi recebida e o réu, citado, apresentou defesa prévia.

Ausentes as hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi designada audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas uma vítima, e duas testemunhas de acusação, passando-se ao interrogatório do réu.

O Ministério Público e a Defesa apresentaram suas alegações finais.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal procede.

Da materialidade.

Provada pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial e prova oral produzida.

Da autoria.

A autoria é indubitosa.

O réu confessou o roubo em juízo.

“Infelizmente cometi esse delito sim” e foi o que disse o réu em interrogatório,

conforme gravação que segue no processo.

Soma-se a isso que a vítima em juízo reconheceu o réu como sendo aquele que teria praticado o roubo.

E mais.

A vítima disse em juízo que reconhece o réu em juízo e no dia, ao abrir o portão, o réu apontou a arma e com isso, levou um susto. Ele entrou no carro e deu arrancada e nisso vizinhos viram e a vizinha chamou a polícia e comunicaram a viatura e foram atrás e ele foi preso com o veículo e a arma também.

Existem na jurisprudência, várias decisões que “em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que 'a palavra da vítima é preciosa, pois, diante de agentes do crime desconhecidos, a sua ânsia é de dizer a verdade quanto ao fato e quanto ao seu autor' (Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 60/323), não mentirosamente incriminar inocentes, a quem nenhuma razão aparente ou concreta, teria para dizer criminosos” (Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268).

Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade – Réu reconhecido pela vítima do roubo - Palavra da vítima – Validade - Condenação mantida - Pena criteriosamente estipulada – Regime fechado adequado ao caso – Recurso improvido (voto n.º 43134)". (TJSP - APR: 00830689620178260050 SP 0083068-96.2017.8.26.0050, Relator: Newton Neves, Data de Julgamento: 29/09/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/09/2020) .

Vale ressaltar que não há notícia nos autos, e muito menos qualquer indício de prova, de que a vítima conhecia anteriormente o réu, e que teria algum motivo para incriminá-lo, razão pela qual se dá valor às versões apresentadas. E se não bastasse, as testemunhas de acusação confirmaram os fatos narrados na denúncia. A testemunha de acusação Sergio Morais de Oliveira disse em juízo que estavam em patrulhamento e aí populares avisaram que o veículo tinha sido roubado. Alguns metros à frente, localizamos e começou uma tentativa de fuga. Ai o réu capotou o veículo e depois ficou de pé e mãos levantadas e confessou o roubo. Ele saiu do veículo e confessou o roubo e foi o que disse, também, a testemunha de acusação Alexandre Moraes Neto.

Emprego da Arma de Fogo – Majorante confirmada.

Com relação ao uso da arma de fogo, importante considerar que a vítima afirmou que o réu apontou-lhe arma de fogo, sendo isso suficiente para nela incutir medo suficiente para que atendesse à ordem de entrega de bens, configurando-se a causa de aumento.

Nesta toada, necessário destacar que é desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo utilizada para a realização de crime de roubo qualificado, desde que haja, como se verifica na espécie sob exame, relato convincente e seguro das vítimas quanto ao efetivo uso da arma como instrumento de coação, suficiente para a redução de suas vontades. A exigência de apreensão e perícia da arma de fogo impediria, nos casos em que não há prisão em flagrante, o reconhecimento da causa especial de aumento de pena. Isto porque raramente os ladrões, nos dias após o roubo, permanecem na posse das armas utilizadas na efetivação do crime ou, ainda, haveria a impossibilidade de reconhecimento seguro de que a arma apreendida, dias após, seria a mesma utilizada no roubo.

Essa, aliás, é a orientação do Egrégio Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Confira-se:

"ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I – Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II – Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III – A qualificadora do art. 157, §2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima – reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente – ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV – Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V – A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI – Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII – Precedentes do STF. VIII – Ordem indeferida". (STF – HC nº 94.237-7 – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – Dje 20.02.2009).

Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Roubo qualificado – Falta de intimação do réu para Audiência de Instrução e Julgamento – Certidão nos autos que confirma a execução do ato – Preliminar rejeitada; Roubo qualificado – Emprego de arma – Objeto não apreendido – Irrelevância – Prova oral segura indicando a utilização de arma de fogo por um dos roubadores – Caracterização – Precedentes; Roubo qualificado – Pena estabelecida no mínimo legal – Atenuantes da confissão e menoridade – Redução abaixo desse patamar – Impossibilidade – Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça; Roubo qualificado – Crime praticado em concurso de agente e com grave ameaça a vítima – Periculosidade do réu e de seus comparsas demonstrada – Abalo à ordem pública caracterizado – Regime fechado – Cabimento – Recurso provido em parte para adequação da pena"(TJ-SP - APR: 00012056320178260618 SP 0001205-63.2017.8.26.0618, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 15/04/2014, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/09/2020).

Feitas as devidas considerações, que poderiam influenciar no cálculo da pena, passo a fixar a pena do réu, para o crime previsto no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que "a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias" (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

"Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado" (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Primeira fase.

Na primeira fase, atendendo aos ditames do artigo 59, do Código Penal e ao princípio constitucional da individualização da pena, e não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis (condenações datam de mais de 08 anos), fixo a pena-base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Segunda fase.

Em segunda fase, compenso em igual proporção a reincidência com a confissão, mais aumento em 1/6 pela circunstância agravante referente à vítima ser idosa (maior de 60 anos) e assim, perfazendo uma pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses e 11 (onze) dias-multa.

Terceira fase.

Em terceira fase, constata-se a existência do emprego de arma de fogo, e assim, a pena é elevada em 2/3 (dois terços), situação a indicar que o réu fica condenado à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

A unidade de dias-multa, em razão da falta de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário-mínimo.

Do regime prisional.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, em obediência ao artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal. Ademais, dada a gravidade dos fatos (emprego de arma de fogo), não há como deixá-lo no regime semiaberto, para a própria segurança da sociedade. Vale ressaltar que demonstra o descontrole moral em relação à sua personalidade e falta de sentido ético em relação aos seus semelhantes, não sabendo, até a atual fase, viver em paz com a sociedade. Deve haver, pelo menos, por um certo período, a certeza de que não circulará livremente pelas ruas, o que é uma resposta adequada aos reclamos sociais e um dos instrumentos para tentar frear a violência.

Possíveis benefícios.

Por não preencher os requisitos do artigo 44 e 77, ambos do Código Penal, não tem direito a qualquer outro benefício, como a aplicação de penas restritivas de direito ou suspensão da pena.

Detração penal é matéria a ser analisada no juízo da execução.

POSTO ISSO, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR o acusado RAUDEMIR PETERSOHN RODRIGUES, como incurso na prática do delito tipificado no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em REGIME INICIAL FECHADO, bem como ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Da possibilidade de recorrer em liberdade.

Diante da reincidência, da quantidade da pena e da periculosidade do réu, deverá continuar preso preventivamente e assim, não poderá recorrer em liberdade, devendo ser recomendado na prisão onde se encontra.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se confere os benefícios da

gratuidade judiciária, pois presumidamente pobre.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;
Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.
Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

JOSÉ CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 24 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA